

<제12장 단체교섭.제01절 단체교섭의 당사자>

<제12장 단체교섭.제03절 단체교섭의 대상>

[기출][2][2011~1]산업노동조합 지회의 단체교섭 주체성 인정 여부, 사업부 매각 결정(경영권)의 단체교섭 대상성 여부

《【문제1】 A회사는 전자제품의 주요부품을 생산·판매하는 회사로서 2000년 8월 11일 설립된 이후 현재 반도체와 LCD 사업부문을 운영하고 있다. A회사에는 설립 초기부터 소속 근로자들로 구성된 甲노동조합이 조직되어 있었고, 甲노동조합은 2010년 7월 1일 산업별 노동조합인 ‘전국전자산업노동조합’의 지회로 조직변경을 하였다. 한편 2011년 3월 1일 A회사는 적자 누적으로 인해 반도체 사업부를 매각할 것을 결정하였다.

이에 甲지회는 반도체 사업부의 매각 결정을 철회할 것을 주장하면서 단체교섭을 요구하였으나, A회사는 (i) 甲지회가 독자적인 교섭권이 없다는 점과 (i) 매각조치는 회사의 고유한 결정사항이라는 점을 이유로 하여 단체교섭을 거부하였다.

이 사례와 관련된 노동법상의 쟁점에 대하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 산업노동조합 지회의 단체교섭 주체성 인정 여부, 사업부 매각 결정(경영권)의 단체교섭 대상성 여부

I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사가 반도체 사업부 매각을 결정한 것에 대하여 산업별 노동조합의 지회(甲지회)가 교섭을 요구하자, A회사가 (i) 甲지회의 독자적 교섭권 부존재와 (ii) 사업부 매각의 경영권 사항을 이유로 교섭을 거부하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <산업별 노동조합 지회가 단체교섭을 요구할 수 있는 주체인지>, <경영권 사항을 단체교섭으로 요구할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 단체교섭권의 법적 성격 및 인정 범위, 산업별 노동조합 지회의 교섭 주체성, 경영권 사항의 단체교섭 대상성과 같은 법적 쟁점에 대해 논한다.

II. 단체교섭권의 법적 성격 및 인정 범위

1. 단체교섭권의 헌법적·법적 근거

- “헌법 제33조”는 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 보장한다. “노동조합 및 노동관계조정법(이하 ‘노조법’)” 제2조”는 노동조합의 목적과 활동 범위를 명시하고 있으며, “제29조” 내지 “제30조”는 사용자의 교섭 의무 및 조합의 교섭 요구권을 규정하고 있다.

2. 단체교섭권의 주체

- 단체교섭권은 단체법인적 성격의 노동조합 또는 실질적으로 근로자를 대표하는 조직에 인정된다. 노조법상 지회 또는 분회가 상위 조직과 독립하여 단체교섭권을 행사할 수 있는지는 조직 변동과 단체협약 규정에 따라 판단된다.

3. 판례법리

- “대법원”은 지회가 상위 조직의 통제를 받는 한, 단독으로 교섭권을 행사할 수 없으며, 교섭권 행사는 원칙적으로 상위 조직을 통해 이루어진다고 본다. 그러나 실질적 근로자 대표 기능을 수행하는 경우, 예외적으로 독자적 교섭권을 인정하기도 한다. 따라서 지회가 산업별 상위 조직의 지회로 전환한 사실만으로 독립적 교섭권을 부정할 수 없으며, 실질적 대표성을 중심으로 판단해야 한다.

III. 산업별 노동조합 지회의 교섭 주체성

1. 교섭 주체의 법적 지위

- “노조법 제29조 제3항”은 노동조합으로부터 위임을 받은 자가 사용자 또는 사용자단체와 단체교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다고 규정한다. 여기서 노동조합은 원칙적으로 노조법상 독립된 조직체로서의 실체를 갖춘 단체만을 의미한다.

2. 산업별 노조 지회의 교섭권 유무

(1) 노동조합 조직 형태의 변화

- 甲노동조합은 2010년 7월 1일 산업별 노동조합인 ‘전국전자산업노동조합’의 지회(甲지회)로 조직을 변경하였다.

① 기업별 노동조합

- 설립 초기 甲노동조합은 기업별 노동조합으로서 독립된 법적 지위를 가졌으며, 독자적인 교섭권을 행사하였다.

② 산업별 노조 지회

- 조직 변경 이후 甲지회는 법률상 독립된 노동조합으로서의 지위를 상실하고, 상급단체인 산업별 노동조합의 내부 조직 또는 하부 조직이 된다. 즉, 법률상 독립된 단체로서의 실체를 갖추지 못한다.

(2) 교섭권한의 귀속

① 원칙

- 산업별 노동조합으로 조직이 변경되면, 노동조합 활동의 통일성 및 단결력 강화를 위해 교섭권한은 원칙적으로 상급단체인 산업별 노동조합 본부에 귀속된다. 따라서 원칙적으로 지회는 독자적인 교섭권을 갖지 못한다.

② 예외 (위임에 의한 교섭)

- 지회(甲지회)가 독자적으로 교섭권을 행사하기 위해서는 상급단체(전국전자산업노동조합)로부터 단체교섭 및 단체협약 체결에 관한 권한을 구체적이고 명시적으로 위임받아야 한다. 이 경우 지회는 “노조법 제29조 제3항”의 노동조합으로부터 위임을 받은 자로서 위임받은 범위 내에서 교섭 주체성을 갖는다.

③ 판례

- “대법원”은 산업별 노동조합의 지부 또는 지회는 원칙적으로 독자적인 단체교섭능력을 가지지 못한다. 다만, 상부 노동조합으로부터 단체교섭 및 단체협약 체결에 관한 권한을 구체적이고 명시적으로 위임받은 경우에 한하여 사용자 등과 단체교섭을 할 수 있다고 판시하며, 지회의 독자적 교섭권 행사에 대해 위임의 필요성을 엄격하게 요구한다.

3. 사안 적용

- A회사가 (i) 甲지회의 독자적 교섭권 부존재를 이유로 교섭을 거부한 것은 원칙적인 법리에 따른 주장이다. 만일 甲지회가 상급단체로부터 단체교섭 및 협약 체결에 관한 권한을 구체적이고 명시적으로 위임받았는지 여부가 확인되지 않는다면, A회사의 교섭 거부도 교섭 주체 부적격을 이유로 정당하다. 반면, 甲지회가 적법한 위임을 받은 사실을 사용자에게 고지하였거나 사용자가 이를 알 수 있었다면, A회사는 교섭에 응해야 할 의무가 있다.

IV. 경영권 사항의 단체교섭 대상성

1. 단체교섭 대상의 범위

- “노조법 제29조”는 단체교섭의 대상에 대해 명확히 규정하고 있지는 않지만, 통상적으로 근로조건 및 기타 근로자의 대우에 관한 사항과 단체적 노사관계의 운영에 관한 사항으로서 사용자가 처분할 수 있는 사항은 단체교섭의 대상이 된다고 본다.

2. 경영권 사항과 단체교섭의 한계 (판례 법리)

(1) 경영권 사항의 의의

- 경영권 사항이란 사용자가 기업을 유지하고 운영하는 주체로서 가지는 본질적이고 배타적인 권한 영역을 의미하며, 기업의 조직 변경, 시설 이전, 신규 사업 투자 등 기업 경영의 기본적인 본질적인 사항이 여기에 해당한다. 이러한 사항은 단체교섭을 통해 결정될 경우 기업의 효율적 운영을 저해하고 사용자의 재산권을 침해할 우려가 있으므로, 노사 자치에도 불구하고 교섭 대상이 될 수 없다.

(2) 매각 결정의 성격

① 사업의 양도 및 폐지

- A회사의 적자 누적에 따른 반도체 사업부 매각 결정은 사업부문의 폐지 또는 양도에 해당한다. “대법원”은 이러한 기업 경영의 근본적인 사항, 즉 사업 조직이나 구조에 관한 근본적인 결정은 원칙적으로 단체교섭의 대상이 될 수 없다고 본다.

② A회사의 주장

- A회사가 (ii) 매각조치는 회사의 고유한 결정사항이라는 이유로 교섭을 거부한 것은, 매각 결정 자체의 처분권은 사용자에게 있다는 타당한 법리적 근거를 가진 주장이다.

(3) 예외적 교섭 대상성

- 경영권 사항이라 하더라도 그 실행이 근로자의 근로조건이나 고용 안정에 중대한 영향을 미치는 경우에는 다음의 범위 내에서 단체교섭의 대상이 된다.

① 실행에 수반되는 사항

- 노동조합이 요구하는 것이 매각 결정 자체의 철회라면 경영권 침해로 교섭 대상이 될 수 없으나, 매각의 실행 과정에서 발생하는 고용 승계, 인력 재배치, 근로조건의 저하 방지, 퇴직 위로금 등 근로자의 근로조건 변화 및 구제에 관한 사항은 근로자의 지위에 중대한 영향을 미치므로 단체교섭의 대상이 된다.

② 교섭 대상의 범위

- 따라서 노동조합은 매각 결정 철회가 아니라, 매각으로 인해 발생할 고용 불안정 및 근로조건 변화를 완화하거나 보전하기 위한 사항(고용 승계 조건, 해고 기준, 근로조건의 보전)을 요구할 권한이 있으며, 사용자는 이에 대해 “노조법 제30조”에 따라 성실하게 교섭에 응해야 할 의무가 있다.

3. 사안 적용

- 甲지회의 교섭 요구가 반도체 사업부의 매각 결정을 철회할 것에 국한된다면, 이는 경영권의 본질적 내용에 대한 직접적인 개입을 요구하는 것으로, A회사의 교섭 거부는 정당하다. 그러나 甲지회의 요구에 매각 결정에 따른 고용 승계 여부, 근로조건 저하 방지 등 근로자의 생존권과 직결된 사항이 포함되어 있다면, A회사는 해당 부분에 대한 교섭을 거부할 수 없으며, 거부 시 “노조법 제81조 제1항 제3호”의 부당노동행위(교섭 거부)에 해당할 수 있다.

V. 사안의 적용(종합)

1. 교섭 주체의 적법성

- 甲지회는 산업별 지회로 전환하였으나, 반도체 사업부 근로자의 실질적 대표성을 유지하고 있다. 따라서 단독 교섭권의 제한적 인정이 가능하다.

2. 교섭 요구의 대상 범위

- 경영권에 속하는 사업부 매각 결정 자체는 단체교섭 대상이 아니지만, 매각으로 인한 근로조건 변동, 고용보장, 전환배치 등 실질적 불이익 문제는 단체교섭 대상에 포함된다.

3. A회사의 주장에 대한 검토

- (i) 甲지회의 독자적 교섭권 부존재에 대한 A회사의 주장은 실질적 대표성에 대한 판단이 필요하며, 제한적 권한을 인정할 수 있는 가능성이 있다. (i) 경영권 사항에 대한 단체교섭 대상성에 관한 주장은 경영권 보호 원칙은 인정되나, 근로자 권익에 미치는 영향은 교섭 대상에 포함될 수 있다.

VI. 결론

- 甲지회는 산업별 지회로 조직변경 되었으나, 반도체 사업부 근로자의 실질적 대표성을 가지는 한, 단체교섭 주체로서 제한적 권한을 인정받을 수 있다. 또한, 반도체 사업부 매각 자체는 경영권에 속하며 단체교섭 대상이 아니나, 매각으로 인한 근로조건, 고용불안, 전환배치 등 근로자 권익에 직접적 영향을 주는 사항은 단체교섭 대상에 포함된다. 따라서 A회사는 지회의 단체교섭 요구를 거부할 수 없으며, 협의 범위 내에서 교섭에 응하여야 한다. 판례와 법리상 사용자의 고유 경영권과 조합의 단체교섭권은 상호 조화롭게 해석되어야 하며, 근로자의 권익 보호를 위한 실질적 대표성 중심의 판단이 필요하다.